

1500483-72.2020.8.26.0545
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI
Comarca: Bragança Paulista
Foro: Foro de Bragança Paulista
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 21/01/2022

... - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

JOSENILDO VICENTE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em desfavor de JOSENILDO VICENTE DA SILVA, qualificado(a) nos autos, por infração ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bragança Paulista
Foro de Bragança Paulista
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

1500483-72.2020.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500483-72.2020.8.26.0545

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

JOSENILDO VICENTE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em desfavor de JOSENILDO VICENTE DA SILVA, qualificado(a) nos autos, por infração ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, cujo fato ocorreu em 29 de abril de 2020.

Após o oferecimento da denúncia (cfe. fls. 03/04), em audiência de instrução, debates e julgamento, foi requerido pela Defesa a renovação da proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado (fls. 117/119), tendo o Promotor de Justiça concordado.

Mandados de levantamento do valor de R\$ 15.000,00 em favor da Santa Casa desta comarca e do saldo restante ao autor do fato, devidamente expedidos, conforme certidão de fls. 382.

Posteriormente, com o integral cumprimento, o representante do Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do autor dos fatos (fls. 385).

DECIDO

Considerando que, com a concordância do Ministério Público e do autor do fato

quanto ao acordo de não persecução penal, do valor apreendido nos autos, convertido em fiança, foi devidamente transferido em favor da Santa Casa desta comarca a quantia de R\$ 15.000,00 (fls. 382), reconheço a falta de justa causa superveniente, motivo pelo qual rejeito a denúncia ofertada às fls. 03/04, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSENILDO VICENTE DA SILVA, nos termos do artigo 28-A, § 13, do Código de Processo Penal.

Destaco que o saldo restante do valor apreendido fora restituído ao autor do fato, mediante expedição de mandado de levantamento (cfe. fls. 382).

Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações de praxe e expeça-se ofício ao IIRGD.

Anote-se no histórico de partes o “evento” “Cód. 384 Sentença de Extinção de Punibilidade” e lance-se nos autos a movimentação “61615 Arquivado Definitivamente”, remetendo-se o processo ao arquivo definitivo.

Ciência ao M.P..

P.I.C.

Bragança Paulista, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE